# 110年司法官律師考試 - 刑法（1301）

110年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
110年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學 ⚑（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-35題）

---

## 第1題（原第1題）

根據司法院大法官解釋，下列何者並未違反罪刑相當原則？

(A) 司法院釋字第551號解釋誣告反坐規定
(B) 司法院釋字第775號解釋累犯一律加重本刑至二分之一規定
(C) 司法院釋字第777號解釋肇事逃逸罪一律以1年以上7年以下有期徒刑為其法定刑之規定
(D) 司法院釋字第630號解釋準強盜罪之強暴、脅迫，達於使人難以抗拒之程度

**答案：(D)**

---

## 第2題（原第2題）

關於司法院釋字第799號解釋，下列敘述何者錯誤？

(A)「有再犯之危險」、「再犯危險顯著降低」作為對性犯罪者宣告及停止強制治療之要件，尚無違法律明確性原則
(B) 現行刑法第91條之1之規定因確保社會大眾安全需求之公共利益，其與受治療者承受之人身自由限制兩者間尚未失衡，未違反比例原則，惟若干特殊情形之長期強制治療仍有違憲之疑慮
(C) 因強制治療執行機關與刑罰執行機關同一，強制治療執行已有趨近於刑罰執行之可能，悖離刑罰與保安處分應明顯區隔之憲法上要求
(D) 性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 第 1 項規定，對刑法第 91 條之 1 規定修正施行前曾犯性侵害犯罪之加害人施以強制治療，違反法律不溯及既往原則

**答案：(D)**

---

## 第3題（原第3題）

依照我國現行刑法規定，下列何種情形，對於甲之行為，無中華民國刑法之適用？

(A) 日本人甲在中華民國籍之郵輪上毆打美國人乙成傷而犯傷害罪
(B) 美國人甲在日本殺害中華民國國民乙而犯殺人罪
(C) 中華民國國民甲於日本犯施用毒品罪
(D) 中華民國國民甲於印度洋海域犯海盜罪

**答案：(C)**

---

## 第4題（原第4題）

立法院於民國（下同）100年11月8日通過刑法修正案，新增訂刑法第185條之3第2項不能安全駕駛致人死傷之加重結果犯。某甲於100年10月2日因酒醉不能安全駕駛，不慎撞死行人某乙。上開法條施行後，法院裁判時應如何論處？

(A) 修正後之刑法第 185 條之 3 第 2 項係新增刑罰規定，基於罪刑法定原則不能溯及既往，無新舊法比較適用之問題，應依修正前之刑法規定論處
(B) 修正後刑法第185條之3第2項係屬修正前刑法第185條之3及刑法第276條第1項之法律變更，應依刑法第2條第1項規定比較適用新舊法
(C) 修正後刑法第 185 條之 3 第 2 項僅係屬修正前刑法第 185 條之 3 之法律變更，而就刑法第276 條第 1 項之規定並未有法律變更，因此依刑法第 2 條第 1 項規定比較適用新舊法之範圍僅限刑法第 185條之3
(D) 修正後刑法第 185 條之 3第 2 項係屬修正前刑法第 185 條之 3 及刑法第 276 條第 1 項規定之體例調整與文義修正，無關有利或不利於行為人，非屬法律變更，無新舊法比較適用之問題，應適用裁判時法

**答案：(B)**

---

## 第5題（原第5題）

依實務見解，下列何者得主張刑法上「信賴原則」之適用？

(A) 甲依速限駕車直行，早就看見前方一少年違規穿越馬路，本有時間閃避該少年，但卻仍繼續依速限直行，直到撞上該少年始停止
(B) 乙一路超速直行於馬路上，突有一兒童從路邊人行道衝出撿拾玩具，乙不及閃避而撞上該兒童
(C) 丙駕車在山路上行駛，為了超越前方車輛，謹慎小心地跨越雙黃線至對向車道試圖超車，卻在跨越雙黃線當時，撞上對向車道內超速行駛之機車騎士
(D) 丁依速限駕車直行至有號誌之交岔路口時，見號誌為綠燈，乃注意兩側是否有來車後繼續依速限直行，卻撞上從慢車道超速駛出、違規左轉之機車騎士

**答案：(D)**

---

## 第6題（原第6題）

關於不作為犯，下列敘述何者正確？

(A) 純正不作為犯之成立，以行為人有保證人地位為必要
(B) 依實務見解，刑法第15條第1項所稱「法律上有防止之義務」，不包括依契約有防止義務之情形
(C) 甲在其飼養之猛犬撲向路人乙撕咬成傷之際，未將該犬召回，依通說構成傷害罪之不純正不作為犯
(D) 不純正不作為犯之成立，僅限於既遂犯

**答案：(C)**

---

## 第7題（原第7題）

甲在登山時，看見乙正在持小刀割丙的小腿，誤以為乙在傷害丙，故立即持登山杖擊傷乙。實際上，乙正在為遭毒蛇咬傷的丙緊急治療傷口。依實務見解，下列有關甲刑責之敘述何者正確？

(A) 甲之行為係誤想防衛，屬於包攝錯誤，得依刑法第16條減輕刑責
(B) 甲之行為係誤想防衛，不成立故意傷害罪，仍可能成立過失傷害罪
(C) 甲之行為係誤想避難，不成立故意傷害罪，仍可能成立過失傷害罪
(D) 甲之行為係誤想避難，仍可阻卻違法，不成立犯罪

**答案：(B)**

---

## 第8題（原第8題）

關於乙之行為，下列何者得以阻卻違法而不罰？

(A) 小學生甲服儀不整，班導師乙處罰甲青蛙跳操場10圈，致甲橫紋肌溶解送醫治療
(B) 上級公務員甲為了調查配偶有無外遇，於是命令下級公務員乙利用職務之便竊聽其配偶的手機對話，乙據以執行該命令
(C) 檢察官甲開具拘票，司法警察乙持之拘提被告丙到案。乙事後始發現，甲所發之拘提命令不符合刑事訴訟法第76條所定之各款事由
(D) 甲偷拿其父乙的錢去花用，乙知悉後大發雷霆，憤怒之餘持籐條將甲打得遍體鱗傷

**答案：(C)**

---

## 第9題（原第9題）

甲為打點轄區警察，以免被臨檢查緝其經營賭場之事實，按月送加菜金新臺幣（下同）50 萬元給分局長，共給付12個月，並招待分局長喝花酒花費20萬元。分局長又將加菜金拿出50萬元購買鑽戒給情婦，另又拿出 100 萬元存入銀行定存單，取得利息 1 萬元，若以上事實經判決認定屬實，經法院判決宣告沒收，下列敘述何者錯誤？

(A) 違背職務收受賄賂罪之犯罪利得，應予宣告沒收
(B) 招待喝花酒之價額，應由法院宣告追徵
(C) 送情婦之50萬元鑽戒，應予宣告沒收
(D) 以100萬元存定存，而賺得利息1萬元，利息為犯罪所生之物，應予宣告沒收

**答案：(D)**

---

## 第10題（原第10題）

甲計劃持衝鋒槍至乙家掃射殺害乙，並依計劃前往乙家，但甲看錯乙家地址，竟以為離乙家約10公尺的丙家是乙家，甲爬上丙家圍牆開槍對丙家內部掃射，造成在家中的丙受傷，丙的妻子丁也被子彈擊中而成為植物人，丙家的愛犬 A 當場死亡。沒想到乙跟丙是舊識，乙當天正好前往丙家拜訪，在丙家的乙也被甲掃射的子彈擊中而死亡。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲對乙之死亡，構成打擊錯誤而成立過失致死罪
(B) 甲對丙之受傷，構成故意殺人未遂罪
(C) 甲對丁之重傷，構成故意殺人未遂罪
(D) 甲對A之死亡，構成故意毀損一般財物罪

**答案：(A)**

---

## 第11題（原第11題）

甲殺乙後因害怕被人發現，臨時另行起意潑灑汽油將乙之屍體焚毀，經法院審理後，認為成立刑法第 271條第1項殺人既遂罪與刑法第247條第1項損壞屍體罪，法院應如何論處？

(A) 殺人既遂罪與損壞屍體罪係在前後接續之一行為中實現，屬一行為觸犯數罪名，依刑法第55條前段，從一重（殺人既遂罪）處斷
(B) 殺人既遂罪與損壞屍體罪係兩個行為分別實現之罪名，因侵害的法益相同，因此後行為係與（不）罰的後行為，僅依殺人既遂罪處斷
(C) 殺人既遂罪與損壞屍體罪係兩個行為分別實現之罪名，其侵害法益與構成要件要素皆不相同，因此應依刑法第50條第1項前段，數罪併罰之
(D) 殺人既遂罪與損壞屍體罪為兩個行為分別實現之罪名，係針對同一行為客體不同階段之攻擊行為，應依法條競合之法理，僅成立殺人既遂罪

**答案：(C)**

---

## 第12題（原第12題）

警員甲承辦派出所文具用品之購買業務，表明警察身分而要求文具行老闆 A 減價打折，A 念及警方執法辛苦，應允以成本價供應文具，不料，甲僅支付部分價金，耍賴拒不給付餘款。甲之刑責為何？

(A) 甲成立公務員違法剋扣罪
(B) 甲成立公務員圖利罪
(C) 甲成立詐欺取財之不純正瀆職罪
(D) 甲、A間屬民事糾葛，甲不構成刑事犯罪

**答案：(D)**

---

## 第13題（原第13題）

下列何種情形，A會成立刑法第135條第1項之妨害公務執行罪？

(A) 身穿警察制服之員警奉長官指示至文具行採買公務用之文具，因排隊問題與 A 發生爭執，A 一時不悅，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警
(B) 身穿警察制服之員警奉長官指示親送急件之公文至警政署，於路上不慎與 A 發生擦撞，A 一時不悅，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警
(C) 身穿警察制服之員警，在車禍現場，誤認路過被他人追呼為犯罪人之行人 A 為現行犯，乃表明來意後欲逮捕A，A自認無辜不願意被警察逮捕，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警
(D) 員警身穿便服混入賭場中，以行蒐證。正當其蒐證完畢欲逮捕賭場負責人A而大喊「通通不要動」時，A誤認員警為其仇家，乃以強暴之方式，出拳毆傷員警

**答案：(C)**

---

## 第14題（原第14題）

依實務見解，下列何種情形下，A不會成立刑法第138條妨害職務上掌管之文書物品罪？

(A) 員警對A制作一式三份之警詢筆錄完成後，A趁員警不注意，將其中一份撕毀
(B) 員警持法院核發之搜索票，搜索並扣押 A 所有帳簿。A 因在帳簿的空白頁，有寫與外遇對象的情書草稿，遂趁員警不注意，撕毀該本帳簿
(C) A 因案經法院通知開庭，其雖由其他共同被告處知悉此事，仍深感不悅。某日，其見員警前來執行送達傳票任務，遂趁員警尚未開口請其收受之際，動手搶走該紙傳票並予撕毀
(D) A平日即與某B員警不睦。一日，A路過B執勤中的派出所，見B因執行便衣任務而將警察制服掛於牆上，遂趁B不注意，割破該警察制服

**答案：(D)**

---

## 第15題（原第15題）

有關刑法第146條第2項虛偽遷徙投票罪之說明，依實務見解，下列何者正確？

(A) A 為讓自己小孩就讀某小學而遷戶籍，但未實際居住於該戶籍處。A 遷戶籍 1 年後，恰逢其所認識的B參選該里里長，其遂投票支持B，則仍會成立該罪
(B) A 為使自己父親當選里長，而虛偽遷徙戶籍取得投票權，並予投票。實務認為此乃特別親屬間人倫關係而可理解，可認為不具可罰違法性或非難必要性而不依該罪處罰

(C) A為使己之妹婿B當選里長，而虛偽遷徙戶籍取得投票權，並予投票。實務認為就A所犯該罪部分，可類推適用刑法第167條有關一定親屬間減免之規定，予以減輕其刑
(D) A為使友人B當選里長，而虛偽遷徙戶籍取得投票權，並予投票。然因B得票數過少並未當選，則A僅成立刑法第146條第2項、第3項之未遂犯而非既遂犯

**答案：(B)**

---

## 第16題（原第16題）

甲以公開司法警察乙之婚外情為威脅，強迫乙刪除乙執行搜索所扣押之甲住家監視錄影檔案。下列敘述何者正確？

(A) 甲不成立強制罪
(B) 乙不成立妨害秘密罪
(C) 乙不成立毀損準私文書罪
(D) 乙不成立湮滅刑事證據罪

**答案：(B)**

---

## 第17題（原第17題）

關於刑法第168條偽證罪之敘述，下列何者錯誤？

(A) 本罪為「己手犯」，藉由正犯一己親手實行之。其他人雖可成立該罪之幫助犯或教唆犯，但不得為該罪之間接正犯或共同正犯
(B) 本罪之成立，以依法具有具結義務之人，依照法定程序具結者為前提。若依法為不得具結之人，縱令其具結，亦不生具結之效力，無法成立本罪
(C) 本罪保護刑事司法與審判的公正性，因此本罪所謂之審判時，依實務見解，專指刑事案件之審判程序
(D) 本罪所謂虛偽之陳述，依實務見解係指與案件之真正事實相悖，而足以陷偵審於錯誤之危險者而言

**答案：(C)**

---

## 第18題（原第18題）

有關放火罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 住宅只要是現供人使用之住宅，縱使放火時無人在宅，仍為刑法第173條第1項之客體
(B) 所謂現供人使用或現有人所在，其中「人」係指行為人以外之人
(C) 放火燒燬夜間停放於公車停車場停駛之公車，成立刑法第174條第1項之罪
(D) 放火燒燬路邊日常經營業務所用之簡易搭設、可移置的檳榔攤，成立刑法第173條第1項之罪

**答案：(D)**

---

## 第19題（原第19題）

甲為挖土機司機，承包臺鐵軌道防護工程，在尚有火車通行的時段，為求便利施工將挖土機暫時開入軌道內，未料，甲算錯列車通過時間，在挖土機橫跨軌道之際，適有一輛載客火車行經，甲情急下跳機逃離，然火車經緊急煞車後仍撞擊該挖土機，導致前三節車廂翻覆，車內乘客 10 人受傷，5 人重傷，3人死亡。關於甲刑事責任之敘述，下列何者正確？

(A) 甲將挖土機駛入軌道的行為分別導致數個死亡、重傷及傷害結果，應分別論以數個過失致人於死罪、過失致重傷罪及過失傷害罪，數罪併罰
(B) 甲將挖土機駛入軌道的行為導致列車翻覆並造成傷亡結果，應論以刑法第 183 條傾覆現有人火車致死致重傷罪
(C) 甲將挖土機駛入軌道的行為導致列車翻覆，應論以刑法第183條第2項過失傾覆現有人火車罪
(D) 甲跳機逃離的行為，應論以不作為過失致死罪、不作為過失致重傷罪、不作為過失傷害罪，數罪併罰

**答案：(C)**

---

## 第20題（原第20題）

有關刑法第185條之3不能安全駕駛罪之說明，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲酒量甚差，喝了一瓶啤酒後駕車離去。途中受酒精影響撞擊前車，所幸無人傷亡。警察測得甲吐氣酒精濃度達每公升0.2毫克，但發現甲精神恍惚無法平衡步行，甲構成不能安全駕駛罪
(B) 甲酒後不能安全駕駛自用小客車，於駕駛途中，因過失致人受普通傷害時，係於繼續駕駛之行為中觸犯過失致傷罪，故屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯
(C) 甲於前晚與友人聚餐，喝了數杯高粱酒，睡了一覺起床之後，駕駛小客車上班，途經警察臨檢，竟測得吐氣酒精濃度達每公升0.27毫克，仍會

構成不能安全駕駛罪
(D) 甲駕駛自用小客車，經警攔查，其吐氣酒精濃度達每公升0.4毫克，雖甲酒量甚佳，駕駛毫無異狀，且未發生事故，仍會構成本條之不能安全駕駛罪

**答案：(B)**

---

## 第21題（原第21題）

甲地主為了炒房賺錢，於蓋好建案後，與員工乙、丙合謀，進而在售屋後，盜刻買家 A 印章，用以偽造契約墊高買賣價金，並以墊高後的價錢做實價登錄。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲、乙、丙三人共同偽造契約並提出供實價登錄，成立偽造私文書罪、行使偽造私文書罪之共同正犯
(B) 甲、乙、丙三人提出內容不實之契約供實價登錄，依實務見解，成立使公務員登載不實罪之共同正犯
(C) 若買家A知情，並配合墊高價金，亦不成立任何犯罪
(D) 買家A如持該偽造之契約向銀行取得較高額之貸款，另可能成立詐欺罪

**答案：(C)**

---

## 第22題（原第22題）

甲、乙二人某日前往夜店狂歡，結識丙、丁兩女，因垂涎其姿色，乃在廁所內商議，由甲吸引丙、丁之注意力，乙則乘機於該兩女飲料中摻入「約會強暴藥丸」FM2。丙、丁飲用該飲料後，迅速昏睡，甲、乙遂將丙、丁載往汽車旅館，企圖性侵。惟抵達旅館後，乙因飲酒過多，身體不適，遂在幫忙將丙、丁抬入旅館房間後自行離去。甲當晚先性侵丙女得逞，清晨時又欲性侵丁女時，因陰莖不舉而無法插入丁女之陰道，隨後離去。下列敘述何者正確？

(A) 乙因在甲性侵前自行離去，已脫離加重強制性交罪之共同正犯，只負妨害自由之罪名
(B) 甲、乙兩人構成強制性交罪之共同正犯，其中甲之行為以既遂犯論，乙之行為則以未遂犯論
(C) 甲對丙之行為，構成強制性交罪既遂，對丁之行為，僅構成強制性交罪之不能未遂
(D) 甲、乙成立加重強制性交罪之共同正犯

**答案：(D)**

---

## 第23題（原第23題）

甲開車，見路邊妙齡女子，出於強制性交犯意強拉該女子上車，行駛至離市區遙遠的山區後，再強灌該女子烈酒，見女子酒醉，性交得逞。下列敘述何者正確？

(A) 甲強拉女子上車，為強制性交行為的著手，與後續強灌女子烈酒，皆是違反該女意願方法而為性交，故僅成立刑法第221條強制性交罪
(B) 甲強拉女子上車，非強制性交行為的著手，應成立刑法第302條妨害自由罪；強灌女子烈酒，才是強制性交行為的著手，應成立刑法第221條強制性交罪
(C) 甲強拉女子上車，非強制性交行為的著手，應成立刑法第302條妨害自由罪；強灌女子烈酒，使女子酒醉不能或不知抗拒而為性交，應成立刑法第225條乘機性交罪
(D) 甲強拉女子上車，非強制性交行為的著手，應成立刑法第302條妨害自由罪；強灌女子烈酒，才是強制性交行為的著手，且以酒類犯之，應成立刑法第222條加重強制性交罪

**答案：(B)**

---

## 第24題（原第24題）

依司法院釋字第407號與第617號解釋之意旨，下列行為何者構成刑法第235條之散布猥褻物品罪？

(A) 攝影師甲在個人網站展示自己拍攝之暴力、性虐待照片
(B) 無業遊民乙為了滿足自己性刺激，在公園中向路過之行人展露自己之生殖器
(C) 雜貨商人丙為了營利，販賣以不透明封套包裝，印有女性全身裸露之寫真集
(D) 醫學院教授丁為了教學目的，在醫學院課堂上展示男女性器官之照片

**答案：(A)**

---

## 第25題（原第25題）

甲、乙本為夫婦，住在臺北並育有一5歲的小孩，然而後來甲、乙離婚，且因爭奪小孩的撫養權而提起訴訟。然甲忽然先下手為強，某天晚上把小孩帶走，不讓乙找到。依照實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲雖然離婚且不與小孩同住，但由於還在爭奪小孩的撫養權，故仍屬於和誘罪與略誘罪之「有監督權之人」
(B) 和誘與略誘之區別，除了行為態樣以外，也必須考慮被誘人之意思
(C) 本題中甲如果是在得到5歲小孩的同意下，以和平手段把小孩帶走，則應成立和誘而非略誘
(D) 和誘與略誘之成立，係以脫離監督權人而置於行為人實力支配下為要件

**答案：(C)**

---

## 第26題（原第26題）

甲對其父乙心生不滿，遂找朋友丙一同至其父之住處，為下列之行為。下列敘述何者正確？

(A) 甲、丙共同殺害乙並致乙死亡時，甲、丙成立刑法第271條殺害直系血親尊親屬罪之共同正犯
(B) 甲、丙共同傷害乙並致乙受輕傷時，甲、丙成立刑法第280條傷害直系血親尊親屬罪之共同正犯
(C) 甲、丙共同施強暴於乙而未成傷時，甲成立刑法第280條傷害直系血親尊親屬未遂罪，丙成立刑法第277條普通傷害未遂罪
(D) 甲、丙共同施強暴於乙而未成傷時，甲、丙成立刑法第281條施暴行於直系血親尊親屬罪之共同正犯

**答案：(D)**

---

## 第27題（原第27題）

關於刑法第293條普通遺棄罪及第294條違背義務遺棄罪之規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 前者屬一般犯，後者屬身分犯
(B) 前者限於積極作為之遺棄行為，後者包含消極不作為
(C) 前者之行為客體限於無自救力之人，後者則無此限制
(D) 前者對行為主體並未要求特定之保護義務來源，後者則限於保護義務須來自法令或契約

**答案：(C)**

---

## 第28題（原第28題）

甲脾氣暴躁，一日駕車與乙車在路口發生擦撞，乙報警處理，甲見狀竟下車怒吼，威脅乙下跪道歉，否則將砸車，所幸警方及時到場。事後，每當甲想起車禍，就十分憤怒，屢次對友人提起「若那個冒失鬼乙再撞到我一次，我就打死他」。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲要乙下跪，成立刑法第304條強制罪之未遂犯；揚言打人，成立刑法第305條恐嚇危安罪
(B) 甲要乙下跪，成立刑法第304條強制罪之未遂犯；揚言打人，不成立刑法第305條恐嚇危安罪
(C) 甲要乙下跪，不成立刑法第304條強制罪之未遂犯；揚言打人，成立刑法第305條恐嚇危安罪
(D) 甲要求乙下跪或揚言打人，都不成立犯罪

**答案：(B)**

---

## 第29題（原第29題）

關於刑法妨害名譽及信用罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲不滿某市長的施政，在該市長的社群網站上留言「市長死肥豬、大笨豬」，甲應成立公然侮辱罪
(B) 乙記者報導「某王姓校長性騷擾學生」，但後來得知性騷擾學生者，其實是汪姓校長，並無王姓校長此人，乙應成立誹謗罪
(C) 丙與鄰人交惡，見鄰人死去，在大庭廣眾罵死者「王八蛋」，但因無具體指摘具體事實，故不成立侮辱死者罪
(D) 丁散布消息，稱「某公司債台高築」，但公司非自然人，故丁不成立妨害信用罪

**答案：(A)**

---

## 第30題（原第30題）

關於刑法第316條洩漏業務上知悉之他人秘密罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 護理師甲整理診所病歷時，得知某名人罹患特殊疾病，竟告知媒體，甲應成立本罪
(B) 傳教士乙於佈道時，知悉已婚的信徒外遇，因擔心信徒狀況，告知信徒的父母，乙應成立本罪
(C) 律師助理丙協助律師與客戶視訊會議時，得知客戶犯罪前科，便在通訊軟體群組與朋友分享，丙應成立本罪
(D) 醫師丁於某大學兼課，於課堂後得知有修課學生與社會人士發生性關係，乃通知該生導師，丁應成立本罪

**答案：(D)**

---

## 第31題（原第31題）

下列敘述何者成立竊盜罪？

(A) 大學生甲於期末考時未帶橡皮擦，趁隔壁同學A專心作答未注意時取走A放在桌上之橡皮擦，使用5秒後歸還原處
(B) 大學生甲為搬遷宿舍，路經便利商店，趁店員A不注意取走店門口的拖板車，使用約10分鐘後將該拖板車放回原處
(C) 甲在乙大學附近停車區取走大學生 A 所有機車一輛，用以另犯強盜罪，1 小時後將車停至距原停放處數百公尺的停車區
(D) 大學生甲在下雨天至校外買早餐，為免冒雨，於經過上課中教室時，取走教室外傘桶內雨傘1把，再於10分鐘內買完早餐將雨傘放回原傘桶

**答案：(C)**

---

## 第32題（原第32題）

依實務見解，下列甲之行為，何者不構成刑法第321條加重竊盜罪？

(A) 甲持螺絲起子卸下他人機車車牌供自己使用
(B) 甲、乙、丙三人約定至公園行竊之計畫，嗣後由乙、丙二人實行
(C) 甲於白天侵入住宅行竊
(D) 甲在飛機內竊取隔壁乘客乙之護照

**答案：(B)**

---

## 第33題（原第33題）

關於強盜罪與準強盜罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲告知乙，如果不將手上名錶交給甲，「你就會遭天打雷劈」，甲構成刑法第328條第1項強盜罪
(B) 甲搶奪乙之名錶一只，隔日乙又遭遇甲，欲奪回該錶，甲為防護該錶，出拳將乙擊倒，甲構成刑法第329條準強盜罪
(C) 甲告知乙，如果不交出手上名錶，「要讓乙斷手斷腳」，乙完全不害怕，基於同情甲之緣故交付該錶給甲，甲構成刑法第328條第1項強盜罪
(D) 甲以尖刀抵住計程車司機乙的脖子，要求乙無償載甲回家，乙從之，甲構成刑法第 328 條第 2 項強盜得利罪

**答案：(D)**

---

## 第34題（原第34題）

有關於刑法第328條強盜罪與第347條擄人勒贖罪之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 甲強擄乙至深山中拘禁，要求乙交出身上財物方得離去，卻發現乙身無分文，乃將乙釋放，甲之行為成立刑法第347條擄人勒贖罪之普通未遂犯
(B) 甲強擄乙至深山中拘禁，命乙簽立面額新臺幣（下同）1000 萬元之本票，始釋放乙離去，甲之行為不構成刑法第347條擄人勒贖罪，僅構成刑法第328條之強盜罪
(C) 甲強擄乙至深山中拘禁，於乙交出身上財物後仍嫌不足，又撥打電話請乙之家人攜1000萬元前來贖人，因在前之強盜行為與在後之勒贖行為係分別起意，甲不構成第 332 條第 2 項第 3 款犯強盜而擄人勒贖罪之結合犯
(D) 甲強擄乙至深山中拘禁，並撥打電話請乙之家人攜1000萬元前來贖人，惟於未取得贖款前，即心生憐憫，自主決定釋放乙，令乙離去，僅構成刑法第347條擄人勒贖罪之中止未遂

**答案：(B)**

## 後更正 第34題一律給分

## 第35題（原第35題）

關於妨害電腦使用罪之敘述，下列何者正確？

(A) 甲偶然得知乙電子郵件信箱之帳號與密碼，並以之登入乙之信箱，甲構成刑法第 358 條無故入侵電腦罪
(B) 甲擅自使用乙未設密碼保護之筆記型電腦瀏覽網頁，甲構成刑法第358條無故入侵電腦罪
(C) 甲砸壞乙之筆記型電腦，使該筆電失去輸入資料之功能，甲構成刑法第359條破壞電磁紀錄罪
(D) 甲在乙之個人臉書網頁連續留言100則，甲構成刑法第360條干擾電腦罪

**答案：(A)**

---